

保函要求的单据时，向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。这是一种区别于传统“从属性保证”的、具有新型特征的信用担保方式。为了担保债务的顺利履行，保证人根据“基础交易”债务人的相关委托，向“基础交易”债权人开出单据，只要债权人提交索款要求，并且要求符合规定，保证人不能援引“基础交易”加以抗辩，必须承担支付约定金额以及相关款项承诺的义务。单据性和独立性构成了独立保函的两大基石。单据性体现在，开立人只审核单据本身，不审查基础交易的实际履行情况，只要受益人提交的单据与独立保函表面相符，开立人就应履行付款义务。独立性体现在，独立保函一旦做出则独立于基础交易关系和保函申请关系，开立人的付款义务不受基础交易关系及保函申请关系的制约和影响。

司法实践中，在建设工程领域，保险人根据保证保险合同的约定向被保险人开具保险凭证，各方往往对该保险凭证是否构成独立保函产生争议。在认定保险凭证是否具备独立性、单据性特征时，可从以下几方面因素综合予以判断：

第一，甄别保险条款中记载的基础交易内容是对事实的描述，还是对付款条件的限定。当保险凭证中记载有基础交易内容，如“若承包人未按照合同约定履行义务”，表明并无独立付款的意思，保险人还需在单据之外确定基础交易项下的履行情况，则该记载内容应认定为对付款条件的限定，保险人的付款责任并未摆脱基础交易关系的影响和制约，并未创设独立的付款义务，因而不不足以认定保险人有明确的“见索即付”的意思表示，不构成独立性特征。

第二，区分保险条款中载明的据以索赔的“单据”系陈述性文件还是论证性文件。基于独立保函“先付款，后争议”的运作机制，受益人据以索赔的“单据”（即发生付款到期事件的书面文件）应是确定的、形式化的，无须被证明，否则开立人无法就单据进行表面审查。保险条款中通常载明付款前提为“我方将在收到索赔通知及证明材料后”，此时该“证明材料”宜认定为论证性文件，开立人还需结合基础交易关系项下义务人的实际履约行为进行审查，不符合单据性特征。

第三，考察保险人的付款金额能否仅依据保函条款加以明确。保险条款中

虽约定了最高金额，但若最终保险人应承担的责任仅依据凭证内容还无法明确，无法仅凭“审单”确定。如保险条款记载“按照合同约定以保函金额为限承担保证责任”“担保金额将随买方已经支付或开立人已经支付的金额递减”，表明保险人的付款责任还要受基础交易合同条款的约束、需参考基础交易合同履行情况方能确定保险人是否承担付款责任以及责任性质、范围，不符合独立保函的独立性特征。

第四，判断保险凭证是否受基础交易关系和保函申请关系的效力、变更等情况的影响。独立保函一经作出，即独立于基础交易关系和保函申请关系，构成一项独立的付款承诺。保险凭证中若记载有其他足以影响内容和效力独立性判断的情形，如“变更修改基础合同要经过开立人同意，否则保函自动失效”，表明基础交易合同的变更直接影响着保险人付款责任的承担。

此外，在双方对保险条款的单据性和独立性问题产生争议时，还可进一步结合保险凭证的开具背景，如当事人事先有无开具独立保函的合理预期或明确要求，以及被保险人的索赔依据和保险人的拒付理由系来源于单据本身还是基础交易合同等因素进行分析，以确定当事人的真实意思表示。

本案通过对独立保函构成要件及认定标准进行深入分析，明确案涉《履约保函》不完全符合独立保函构成要件独立保函，并最终认定该《履约保函》不构成独立保函，为此类案件中独立保函的认定提供了样本参考。

编写人：成渝金融法院 李玲 汪红

“池保理”模式下部分应收账款为虚构的法律关系性质认定

——融资租赁公司诉广告公司等保理合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2022)京74民终1873号民事判决书

2. 案由：保理合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):融资租赁公司

被告(上诉人):槐某、李某、邵某某、刘某

被告:广告公司、汽车公司、科技公司、巴某、王某

【基本案情】

2019年2月1日,广告公司(作为保理申请人)与融资租赁公司(作为保理人)签订《池保理业务合同》,约定广告公司将其已存在及在未来一定期限内持续形成的应收账款转让给融资租赁公司,融资租赁公司在保理融资额度范围内预先向广告公司支付一定金额价款。在保理期间内,广告公司有权申请并长期使用保理融资,但保理期间内任何一时点均应满足:应收账款余额 $\times$ 转让折率+资金池余额 $\geq$ 保理融资余额。保理期间届满,融资租赁公司将向广告公司收回全部保理融资本金、保理融资利息、欠付的保理管理费、逾期支付利息、违约金。汽车公司、科技公司、槐某等作为担保人与融资租赁公司签订了相应担保合同。

2019年2月至10月,广告公司先后七次申请应收账款入保理池,涉及应

收账款90笔、金额合计111446947.75元。融资租赁公司同意接受上述该应收账款，并于2019年2月至7月累计向广告公司发放保理融资款5000万元。上述七次应收账款转让均在中国人民银行征信中心办理了登记。融资租赁公司与广告公司每月就上个月入池及出池情况进行对账，于2019年10月10日进行最后一次书面对账，确认刨除出池及核销金额后，当前应收金额应收账款净额77083896.75元，基本折算比例0.7，折算后可融资金额53958727.73元。

巴某提交某仲裁裁决书，以证明融资租赁公司虚构部分应收账款(涉及上海某公司2笔应收账款，合计43087458.75元)已为某仲裁裁决书认定，主张本案名为保理实为借贷。

【案件焦点】

“池保理”融资模式下，部分应收账款为虚构时，保理人与保理申请人之间的法律关系性质认定。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：其一，广告公司与融资租赁公司签订《池保理业务合同》，将其已存在及在未来一定期限内将持续形成的应收账款转让给融资租赁公司，由后者为其提供应收账款融资等保理服务。融资租赁公司经审核受让相应应收账款，并支付保理融资款，广告公司向应收账款债务人发出《应收账款转让通知书》，且提供了付款义务人确认应收账款真实性的邮件，案涉应收账款转让亦在中国人民银行征信中心办理登记。在案证据足以表明融资租赁公司与广告公司之间构成保理合同关系，并已实际履行。

其二，巴某所交裁决书并未对《池保理业务合同》法律关系性质及合同效力进行认定。该仲裁案件仅涉及上海某公司的应收账款，而案涉保理业务系池保理业务，刨除上海某公司的应收账款后，其他累计入池应收账款仍达6800余万元。仲裁庭虽认为融资租赁公司未尽到审慎审核的义务，但未尽到审慎审查义务，并不等同于融资租赁公司明知应收账款为虚构以及与广告公司存在通谋虚伪意思表示。

综上,《池保理业务合同》不存在法定无效情形,双方构成保理合同关系。

依照《中华人民共和国民法典》第七百六十一条,《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条,《中华人民共和国物权法》第一百七十条、第一百七十九条、第一百八十七条、第二百二十六条、第二百二十八条规定,判决如下:

一、广告公司应向融资租赁公司返还保理融资款1400万元,并支付律师费30万元、保全保险费28875.08元、利息及违约金(二者合计以1400万元为基数,自2020年4月1日起计算至实际付清之日止,按照年利率24%计算);

二、汽车公司、槐某、李某、邵某某、刘某、巴某对广告公司上述债务承担连带清偿责任,其承担责任后有权向广告公司追偿;

三、对广告公司上述债务,融资租赁公司有权以抵押房屋、质押股权及应收账款优先受偿;

四、驳回融资租赁公司的其他诉讼请求。

一审判决后,部分担保人不服,提起上诉。北京金融法院经审理认为:上诉请求不涉及保理合同性质与效力。判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

“池保理”并非法定的保理分类,而是随着供应链金融发展在实践中形成的新类型保理融资方式,通常是指供应商将现有或将有的应收账款持续转让给保理人,形成相对稳定的应收账款池,保理人根据池中应收账款余额及保理融资比例为供应商提供保理融资服务。相较于传统保理模式,“池保理”模式下,保理融资额与池内应收账款余额保持一定比例的对应关系,池内应收账款因到期、核销与新增等情况而处于动态变化状态,保理融资到期时间与池内应收账款到期时间并不完全匹配。

保理融资中,应收账款转让具有担保债权实现的功能,应收账款的担保功能也是保理区别于借款、融资租赁等其他法律关系的本质特征。具体到“池保理”模式下,因保理融资额并不与具体某一批、某一笔应收账款进行匹配,而

是从整体上与池内应收账款保持一定比例的匹配关系，池内应收账款余额通常会高于保理融资额。故而，在部分应收账款为虚构的情况下，判断是否构成保理合同关系，应从整体上对池内应收账款的担保功能进行考量，具体应考量以下因素：首先，保理人是否明知。根据民法典第七百六十三条规定，应收账款债权人与债务人虚构应收账款作为转让标的，与保理人订立保理合同的，应收账款债务人不得以应收账款不存在为由对抗保理人，但是保理人明知虚构的除外。故而在保理人非明知的情况下，应收账款即便为虚构仍具有担保功能。其次，在保理人明知的情况下，应进一步考量虚构的应收账款有无出池核销情形、在入池应收账款中的占比、剩余应收账款是否显著低于保理融资金额及欠款金额等因素，对剩余应收账款的担保功能进行综合评判。

具体本案，一方面，某仲裁裁决书形成于民法典施行前，虽认定部分应收账款为虚构，以及融资租赁公司未尽到审慎审核的义务，但未认定融资租赁公司对此明知，而巴某所交证据并不足以证明融资租赁公司存在明知情形，与广告公司存在通谋虚伪意思表示，故应收账款债权人与债务人之间虚构应收账款，不影响保理人与应收账款债权人之间保理合同关系的成立与效力。另一方面，即使融资租赁公司对此明知，保理池中累计入池金额111446947.75元、最后一次书面对账确认的当前应收金额应收账款净额77083896.75元，扣除虚构应收账款4300余万元后，其他累计入池应收账款仍达6800余万元，最后池内应收账款余额仍达3400余万元，相较于融资额及欠款额，并未显著失去担保功能。故本案尽管存在部分应收账款虚构情形，但不影响融资租赁公司与广告公司之间成立有效的保理合同关系。

编写人：北京市朝阳区人民法院 张开力

典当纠纷中未明示中介人身份的处理

——某典当行诉步某某、解某某典当案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省石家庄市中级人民法院(2023)冀01民终4910号民事判决书

2. 案由：典当纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某典当行

被告(上诉人): 步某某、解某某

【基本案情】

2021年9月17日, 某典当行与步某某签订《不动产典当合同》《不动产抵押合同》, 约定某典当行向步某某提供当金600000元, 当期6个月, 步某某分别按照月利率1.8%、0.2%支付综合费及利息, 并以自有房产提供抵押担保。步某某与解某某系夫妻关系, 解某某向某典当行出具《连带责任保证书》, 承诺对上述债务承担连带责任。当期届满后, 步某某未偿还借款。某典当行诉至法院, 请求判令步某某偿付借款本金600000元及息费、对步某某名下的房产折价或拍卖、变卖的价款优先受偿、解某某承担连带偿还责任。步某某、解某某认为借款当日向案外人王某某账户打款21580元, 其中6000元为支付给另一中介人的中介费, 扣除该中介费后, 另15580元实为典当行预先在本金中扣除的利息。某典当行否认王某某系典当行员工, 认为王某某个人收款与典当行无关。签订合同前, 王某某曾以某典当行的名义与步某某、解某某洽商典当事宜并参

与了典当合同的签订，当期届满后，亦代表该典当行向步某某、解某某进行催收，其间，某典当行、王某某均未向步某某、解某某表明王某某的中介人身份。

【案件焦点】

王某某收款的行为是否构成对典当行的表见代理。

【法院裁判要旨】

河北省桥西区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一百七十二条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。”本案中，案外人王某某系为原告介绍客户的中介人员，并非原告员工。但其在当金发放当日向被告收取21580元，仅将其中的当月利息1200元转交给原告。双方对王某某收款行为对原告是否构成表见代理存在争议。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第二十八条第二款规定，因是否构成表见代理发生争议的，相对人应当就无权代理符合前款第一项规定的条件承担举证责任；被代理人应当就相对人不符合前款第二项规定的条件承担举证责任。根据查明的事实，一是王某某在微信中多次以典当行工作人员自居，且从前期合同的磋商、洽谈，到合同的签订及后期的催收，均由其全程完成，原告人员仅出面签订合同，其他环节均未参与，足以使被告有理由认为王某某是代表原告与其洽谈合同。二是在合同签订时，原、被告和王某某均在场，在前期工作全部由王某某独立完成的情况下，本着诚实信用、防范风险的原则，原告理应向借款人明示王某某仅为中介人身份，以防止中介人以公司名义实施对其不利的行为，但原告并未履行明示义务，属于放任或消极漠视该情况的发生。综上，被告提供的证据，能够证实王某某存在有代理权的外观。原告未提供证据证明被告明知王某某无代理权而向其付款，故应认定王某某在当金发放当日向被告收取款项的行为，对原告构成表见代理。

河北省桥西区人民法院判决如下：

一、被告步某某在本判决生效之日起十日内偿还原告河北某典当行有限责

任公司石家庄分公司当金584420元，并支付利息及服务费(利息及服务费以584420元为基数，自2021年9月18日起按年利率24%计算至实际付清之日止，扣除被告已偿还的70800元);

二、原告河北某典当行有限责任公司石家庄分公司有权就被告步某某名下某房产折价或以拍卖、变卖该房产的价款，在本判决第一项债权金额范围内优先受偿;

三、被告解某某对本判决第一项内容承担连带保证责任。

步某某、解某某不服一审判决提出上诉。

河北省石家庄市中级人民法院同意一审法院裁判意见，裁定:

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

表见代理制度的确立，是出于对各方利益的平衡，协调个人权利的静态安全与社会交易的动态安全，让有限的社会资源得到更加合理的利用。典当纠纷中，中介人未明示身份但是以典当行名义从事民事活动构成表见代理。

一、表见代理制度的构成要件

表见代理的前提必须是有效的民事行为，其次才考虑该民事行为是否构成表见代理。表见代理的构成要件，一是权利外观，必须存在使当事人信服的事实和理由。让当事人以一般人视角合理认为该行为与被代理人存在法定或者约定的关联关系。例如，行为人持有某金融机构空白文书办理业务等，本案中中介人员全程参与了典当业务的洽谈、签订以及后续的催收，并且以工作人员自称，足以使当户相信其为典当行的工作人员。二是无权代理，这是表见代理的前提条件。一般为行为人自始无代理权，超越代理权以及代理权终止后实施的法律行为。在金融商事案件中也存在这种案例，例如，金融机构的员工离职后仍旧利用原业务资源获取高额提成，损害金融消费者权益等。三是相对人是否为善意和无过失，本案中综合考虑相对人的合理信赖等因素，可以确定当户在典当借款时的真实意思表示为善意，并且对于“无过失”可以采取更加严格的方式来确认，本案中从当户的认知能力、交易习惯、签订合同的地点和参与人

员、日常聊天记录等均可以看出当户不存在过失情形。

二、举证证明责任的分配及查明思路

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第二十八条规定，因是否构成表见代理发生争议的，一是相对人应当就无权代理符合权利外观的条件承担举证责任。例如在合同是否以被代理人的名义签订、行为人的身份或者职务、相关材料是否加盖了公章、是否符合交易习惯、交易过程或者交易地点等。二是被代理人应当就相对人不符合“相对人不知道行为人行为时没有代理权，且无过失”的条件承担举证责任。即被代理人需要举证事实至少包括被代理人与相对人相互了解、相对人是否在签订合同时已经知悉代理人的权利外观等。本案中典当行并不能举证证实当户与典当行有业务往来或者知悉该典当行的工作人员。综上本案中就举证责任而言，代理人的民事行为应当认定为表见代理。

三、中介人员身份明示的实践意义

随着典当纠纷的大量涌现，越来越多的中介机构以及中介人参与到典当行的业务中，其在促成交易、活跃市场的同时，对中介行为缺乏有效的监督和管理，导致典当市场存在大量收费不透明、不合理现象以及中介人表见代理的行为。这一方面提高了当户的融资成本，另一方面给典当行埋下了纠纷隐患。本案通过对中介人表见代理行为的认定，维护了当户的合法权益。同时，也为促进典当行依法合规经营，特别是规范典当行与中介机构的合作业务，助力形成诚信有序的典当市场，为典当业持续健康发展提供了裁判规则参考。

编写人：河北省石家庄市桥西区人民法院 杜亚巍 李彦红

独立保函欺诈的司法认定

—— 某科技公司诉某材料公司独立保函欺诈案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市思明区人民法院(2023)闽0203民初13600号民事判决书

2. 案由：独立保函欺诈纠纷

3. 当事人

原告：某科技公司

被告：某材料公司

第三人：某银行软件园支行

【基本案情】

2021年4月26日，某材料公司作为招标人就“2021-2023年度内外墙涂料战略采购项目”进行公开招标，项目招标文件载明中标后履约保证金为500000元，由商业银行按招标人给出格式开具不可撤销、见索即付的履约保函。2021年8月，某科技公司作为中标方与某材料公司签订《战略合作协议》，约定双方一致同意在外墙涂料采购领域达成年度战略采购合作伙伴关系，需方是指由某材料公司及指定的关联公司、指定的第三方公司，供方是指本战略合作协议下的实际供货方，包括某科技公司、某科技公司下属公司、某科技公司授权的经销商或供应商。《战略合作协议》同时约定了合作期限、合作方式等事宜。

2021年8月26日，某银行软件园支行应某科技公司的申请，开立编号为2021年软件园字103-1号的《履约保函》，载明受益人为某材料公司，保函金

额不超过500000元；某银行软件园支行承诺，如果交易对方未按照主合同的约定履行义务，某银行软件园支行将在收到某材料公司提交的书面索赔通知和交易对方具有违约事实的证明材料后，以保函金额为限向某材料公司承担担保责任。

2021年11月17日，某科技公司与案外人某置业公司签订《采购合同》，约定付款方式为，本合同没有预付款；每批次货物的发货前，某置业公司向某科技公司支付至该批次货物总价的80%，支付后当天发货；等等。2021年11月24日至2022年10月9日，某科技公司分14次向某置业公司发送货物。2021年11月23日至2022年9月27日，某置业公司向某科技公司转账支付共计377748.94元。

2023年5月11日，某材料公司向某银行软件园支行发出《索赔通知书》，对某科技公司的违约行为进行履约索赔，索赔金额为500000元。2023年5月17日，某银行软件园支行向某科技公司出具《告知函》。

2023年5月19日，法院依某科技公司申请作出(2023)闽0203行保1号民事裁定，裁定：某银行软件园支行中止支付编号为2021年软件园字103-1号《履约保函》项下500000元的款项。

某科技公司认为某材料公司明知其没有付款请求权仍滥用该权利，构成独立保函欺诈行为，请求法院判令某银行软件园支行终止支付案涉《履约保函》项下款项。

【案件焦点】

案涉《履约保函》是否为独立保函、某材料公司的索赔是否构成独立保函 欺诈。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：(1)关于案涉《履约保函》是否为独立保函的问题。独立保函，也称见索即付保函，是国际商事交易领域里运用的一种不同于传统从属保证制度的独立保证。根据《最高人民法院关于审

理独立保函纠纷案件若干问题的规定》(以下简称《独立保函司法解释》)第一条第一款及第三条之规定,独立保函独立于基础交易法律关系,开立人仅处理单据,不受基础交易法律关系和保函申请法律关系的有效性及修改、转让、履行等情况的影响。案涉《履约保函》中未载明“见索即付”字样,也未载明适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。根据《独立保函司法解释》的规定,应当根据保函文本内容认定保函性质。案涉《履约保函》载明的付款条件为,如果交易对方未按照主合同的约定履行义务,某银行软件园支行将在收到某材料公司提交的书面索赔通知和交易对方具有违约事实的证明材料后,以保函金额为限向某材料公司承担担保责任。从保函的文本内容看,应当认定案涉《履约保函》为独立保函。

(2)某材料公司的索赔是否构成独立保函欺诈。《独立保函司法解释》第十二条是关于独立保函见索即付原则例外情形的规定。本案有必要审查认定基础交易的相关事实,以能否排除合理怀疑地认为某材料公司“故意告知虚假情况,或者故意隐瞒真实情况”为审查限度,作出某材料公司《索赔通知书》是否有证据支持的认定,以利于查明欺诈是否成立。本案中,某材料公司提供的证据无法构成证明某科技公司基础合同项下违约行为的初步证据,某材料公司在《索赔通知书》上的申明不具有事实基础,故本院对此不予采信。可见某材料公司滥用索赔权利,构成独立保函项下的欺诈索款。

福建省厦门市思明区人民法院判决如下:

一、第三人某银行软件园支行终止支付编号为2021年软件园字103-1号的《履约保函》项下款项500000元;

二、被告某材料公司应于本判决生效之日起十日内向原告某科技公司支付财产保全费3020元;

三、驳回原告某科技公司的其他诉讼请求。

判决后,双方当事人均未上诉,本判决现已生效。

【法官后语】

一、独立保函的独立性、单据性

独立保函是商业实践逐步发展的产物，其基本运作原理是受益人凭形式化的单据从开立人处获得付款，其后由受益人和债务人另行就基础债权债务关系再作清结，这种债权保障机制又被称为先付款、后争议机制。《独立保函司法解释》首次明确统一了国际国内独立保函交易的效力认定规则，强调了独立保函的要式性、开立人的付款义务的单据性。开立人付款义务的单据性决定了独立保函的独立性。开立人仅处理单据，不受基础交易法律关系和独立保函申请法律关系的有效性、修改、转让、履行等情况的影响。独立性是指独立保函是一份独立的、自足的法律文件，其效力及保证人的付款责任完全取决于文件的文本规定。^①在单据化交易中，单据化的权利凭证成为交易的客体或者方式。严格的单据要求使得当事人按照惯例规则进行标准化的操作，而商事外观主义要求应当以当事人行为的外观为标准，而认定其行为所产生的法律效果。^②独立保函的单据性依附于其独立性，单据化程度的提高实则反映独立性的日趋显著。也正是因为独立保函独特的运行模式，给欺诈性索款提供了空间和条件。

二、独立保函欺诈类型的审慎性、谦抑性

“独立保函的特点之一就是它不是保证，因此不必授予对保证人的保护；特征之二是它不是主合同的附属物。”^③保证人仅仅作作为审单义务人，审查单据表面的一致性，而不用介入其所不熟悉的基础交易关系，受益人便很容易通过提示虚假的单据而满足独立保函项下的付款要求。如何做到一方面尊重独立保函作为现金保证替代品的信用流通功能，维护当事人先付款、后争议的合同安排；另一方面防范和抑制受益人欺诈和滥用权利的情形。根据《独立保函司法解释》第十二条的规定，独立保函欺诈主要有三种类型：一是无真实交易；二

^①刘贵祥、沈红雨、黄西武：《涉外商事海事审判若干疑难问题研究》，载《法律适用》2013年第4期。

^②王保树：《商法总论》，清华大学出版社2007年版，第73页。

^③沈达明：《法国德国担保法》，中国法治出版社2000年版，第61页。

是单据欺诈；三是明显滥用付款请求权。在出具独立反担保函的情形下，存在独立保函和保障独立保函开立人追偿权的独立反担保函两份保函，《独立保函司法解释》第十四条第三款对转开独立保函的欺诈止付标准作出了相应的规定。独立反担保函必须符合双重权利滥用标准才能构成欺诈例外情形。上述规定均彰显了法院审慎干预独立保函独立性、维护独立保函金融信用流通功能的价值取向。

三、独立保函欺诈司法审查的有限性、必要性

诚实信用和权利不得滥用是商业活动应普遍遵守的原则，正因为独立保函所具有的强大的独立性，更需要各方诚实信用地行使权利义务。独立保函的最终目的为保障基础交易中产生的债权实现，所以在特殊情况下，基础合同的审查是不可避免的，这并不影响对其独立责任的认定，也不否认其清偿债务第一性的特征，而是为了确认索赔行为的正当性、合约性。^①法院在审查认定欺诈与否时，应当根据《独立保函司法解释》第十八条的规定，有权也有必要对受益人与第三人间的法律事实情况进行有限度的审查，但对基础合同的审查、对欺诈情形审查认定要达到的高度可能性和排除合理怀疑的证明标准。根据我国证据规则的规定，在欺诈性索款纠纷中，申请人应提交强有力的初步证据，用于证明受益人在索款时存在欺诈。在进行实体审查过程中，若受益人在索款声明中明确了申请人在履行合同中存在的违约情形，则申请人应针对受益人所提出的违约情形提供充分的证据。根据双方提交证据的情况，综合判断申请人主张受益人欺诈性索款的请求能否成立。法院审查的方向应是受益人是否欺诈而非基础合同是否违约。其审查范围应严格限于与欺诈有关的事项，不应超出欺诈范围对基础合同是否违约作出认定。^②要将审查的范围严格限制于与欺诈有关的事项；所审查之证据应为现时可得，法院无须调查取证；对于违约事项的审查原则上不能影响双方日后的仲裁、裁判，如不能进行鉴定、现场勘验，

^①翟红、余希：《独立保函纠纷审判难点探究》，载《人民司法》2012年第3期。

^②刘应民、张亮：《独立担保制度研究——以见索即付保函与备用信用证为视角》，中国社会科学出版社2017年版，第213页。

或者对于双方违约的情况作出认定，否则将会使日后的审理变得被动且出现冲突。本案中，某材料公司的书面索赔通知申明内容与案涉保函约定无法构成表面相符，属于滥用索赔权利，故构成独立保函项下的欺诈索款。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王丽娟

独立保函欺诈中受益人 明知其没有付款请求权仍滥用该权利的认定

—— 电力公司诉火电公司独立保函欺诈案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终26537号民事判决书

2. 案由：独立保函欺诈纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 电力公司

被告(被上诉人): 火电公司

第三人：某银行深圳分行、深圳某担保公司

【基本案情】

2021年7月16日，被告火电公司与原告电力公司签订《分包合同》，约定被告将新能源公司某光伏项目光伏区建筑安装工程分包给原告施工。2021年10月21日，原告应被告履约保函的要求，委托第三人深圳某担保公司作为保函申请人和担保人并签订深担(2021)年保函字5295号《开立保函委托合同》，约定由深圳某担保公司向其认定的某银行深圳分行申请开立履约保函。2021年10

月22日,某银行深圳分行向火电公司开具履约保函。2021年11月,原被告协商一致解除《分包合同》,并签订《终止协议》。被告火电公司仍于2022年4月12日以原告违反《分包合同》约定造成其损失为由向某银行深圳分行提出全额索赔并获得该笔索赔款。原告认为被告的行为构成独立保函欺诈,并要求被告返还履约保函支付款项。

【案件焦点】

在原被告双方已协商解除了案涉基础合同即《分包合同》并签订《终止协议》的情况下,被告仍向银行申请索赔是否构成独立保函欺诈。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为:原告电力公司主张《分包合同》已协商解除,被告火电公司在明知原告不存在违约事实及付款请求权的前提下,仍滥用独立保函约定的无条件支付权利,其行为构成独立保函欺诈。基于原告的上述主张,结合基础交易的相关证据,本案应重点审查是否存在第五种情形,即被告火电公司作为受益人,是否存在明知其没有付款请求权仍滥用该权利的情形。双方签订了《终止协议》,但在签订《终止协议》之前及之后,被告火电公司均持续明确表示原告电力公司在履约过程中存在违约行为,并据此要求实现保函权利,不属于明知没有付款请求权而滥用权利的情形。

广东省深圳市福田区人民法院判决:驳回原告电力公司的全部诉讼请求。

原告电力公司不服一审判决,提起上诉。

广东省深圳市中级人民法院经审理认为:本案中,保函担保的是“在本担保有效期内,当电力公司在履行合同中违约而造成火电公司经济损失”的赔付,意即,保函担保的是违约损失赔偿责任。因此,受益人只需提交能够证明电力公司存在违约行为的初步证据,即可满足保函实现所要求的付款请求书或者索赔通知书。火电公司提交的证据表明,火电公司自始至终均认为电力公司在履约过程中存在违约行为,构成证明电力公司存在违约的初步证据。基于电力公司提交的新证据可知,电力公司对其存在违约行为是明知并认可的,其以

自身认可的足以证明火电公司主张事实的证据反证其不存在违约事实，逻辑上无法自洽。

综上，综合考量双方证据证明效力和陈述意见，电力公司提供的证据不能达到排除合理怀疑地认定火电公司构成独立保函欺诈的证明标准。火电公司基于电力公司基础合同项下的违约行为，依据合同的规定，提出实现独立保函项下的权利，不构成保函欺诈。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。

广东省深圳市中级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

独立保函是独立担保制度的产物，最早被西方国家广泛用于进出口贸易、国际金融等领域，为国际贸易的发展带来极大的便利。近年来，我国在涉建设工程领域中银行开具的独立保函数量呈显著增长态势，法院受理的独立保函欺诈案件不断增多。《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》第十二条规定了五种构成独立保函欺诈的情形，前面四种情形比较容易判断，但如何判断是否符合第五种情形也即兜底条款“受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形”，成为审判实务中的重点和难点。本案的核心在于，人民法院在审理独立保函欺诈案件中，对基础合同应遵从何种审查原则，欺诈的证明标准是什么，如何审查何种情况可以认定为受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。

首先，对基础合同应遵从有限及必要原则。不同于传统意义上的从属性担保，独立保函具有独立性、单据性、不可撤销性，即受益人将与独立保函规定相符的单据提交给保函开立人，开立人经审查相符后应承担付款责任。在独立保函法律机制中，独立性原则是基本的法律属性，目的在于保护受益人及时获得付款并避免开立人卷入基础交易纠纷。所谓独立性原则，是指独立保函虽然为保障基础交易的履行而开立，但一经开立，即与基础交易关系相分离，成为完全独立的交易，独立保函的效力和履行依照文本内容确定。故独立保函欺诈案件应结合上述原则进行审理。认定构成独立保函欺诈需对基础交易进行审查时，应坚持有限及必要原则，审查范围应限于受益人是否明知基础合同的相对

人并不存在基础合同项下的违约事实，以及是否存在受益人明知自己没有付款请求权的事实。

其次，欺诈的证明标准应当为能够排除合理怀疑。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第二十一条的规定，欺诈主要表现为虚构事实与隐瞒真相。《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》第二十条规定：“人民法院经审理独立保函欺诈纠纷案件，能够排除合理怀疑地认定构成独立保函欺诈，并且不存在本规定第十四条第三款情形的，应当判决开立人终止支付独立保函项下被请求的款项。”故对独立保函构成欺诈的证明标准高于一般民事案件的证明标准，需要达到排除合理怀疑的高度。

再次，认定受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利应当参照虚构基础交易、伪造单据、付款到期事件并未发生等严重程度进行判断。《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》第十二条第五项规定的“受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形”，作为独立保函欺诈情形的兜底条款，在审查时应在尺度上与该条的前四项内容衔接一致，即至少达到与前四项规定的虚构基础交易、伪造单据、付款到期事件等并未发生等严重程度时，才应当认定为欺诈。而本案中，虽然双方签订了《终止协议》，解除了分包合同，但双方签订终止协议并不代表原告电力公司不存在违约行为，且被告火电公司自始至终均认为原告电力公司在履约过程中存在违约行为，故被告火电公司的申请付款行为未达到与虚构基础交易、伪造单据、付款到期事件并未发生相当的严重程度，不属于受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。

最后，独立保函独立于申请人和受益人之间的基础交易，担保行的付款义务不受申请人与受益人之间基础交易项下抗辩权的影响，受益人自身在基础合同履行中是否存在不当或者违反诚实信用的行为，也并不必然构成独立保函项下的欺诈，对基础合同项下履约情况的认定也不影响保函权利的实现。在本案中，即使被告火电公司亦存在违约行为，也不必然导致火电公司的索赔构成独立保函欺诈。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 王亚飞

有追索权保理中应收账款债权人和 债务人的责任关系认定及诉讼程序实现

——金融保理公司诉供电公司等保理合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2022)渝01民终2641号民事判决书

2. 案由：保理合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):金融保理公司

被告(上诉人):供电公司

被告:电力公司、韩某某、郭某某

【基本案情】

2020年9月8日,金融保理公司与电力公司签订授信协议,约定金融保理公司提供保理融资授信额度100万元,融资期限届满,金融保理公司有权要求电力公司无条件进行回购,与该应收账款有关的一切权利同时回转至电力公司;暂不通知应收账款转让事宜,但电力公司承诺随时通知或授权保理人通知买方应收账款转让事宜。

同日,金融保理公司(甲方)与电力公司(乙方)签订额度使用协议,约定乙方转让其对供电公司享有的379万元应收账款债权,向甲方申请有追索权保理融资80万元,融资期限至2020年11月10日止;期限届满之日,乙方一次性向甲方支付回购款,回购款包括保理融资款本金80万元和保理融资费;如

协议无效，甲方有权向乙方索回保理融资款本金并主张按照年利率24%计算的资金占用费。亦于同日，郭某某、韩某某同意就电力公司应付的保理融资款、回购款等向金融保理公司提供连带责任保证担保。

2020年9月10日，金融保理公司向电力公司发放保理融资款80万元。2020年9月22日，双方对应收账款转让办理动产担保初始登记。2020年12月25日，金融保理公司将尚欠的保理融资本金45万元展期至2021年5月10日。

2021年9月20日，金融保理公司向供电公司送达通知书，告知应收账款转让事宜，要求其支付应收账款，供电公司并未支付。

另查明，2018年8月20日，供电公司与电力公司签订施工合同，约定工程固定总价为7581646.6元。供电公司确认工程决算审定金额为6602397.8元，未支付工程款为762862.16元。

金融保理公司提出如下诉讼请求：(1)电力公司支付到期回购款本金40万元，以及以40万元为基数，自2021年5月11日起至还清全部款项之日止，按照年利率24%计算的资金占用费；(2)供电公司对电力公司不能清偿第1项诉讼请求确认的债务范围内承担支付责任；(3)韩某某、郭某某对电力公司的债务承担连带清偿责任。

【案件焦点】

追索权保理中，保理人同时起诉应收账款债权人和债务人时，二者的责任关系及责任顺位如何确定。

【法院裁判要旨】

重庆自由贸易试验区人民法院经审理认为：案涉保理系有追索权保理，在保理融资到期后金融保理公司向供电公司送达《履行到期债务通知书》，告知应收账款债权转让事实，故该债权转让对其发生效力，金融保理公司有权对供电公司提起诉讼。

保理融资展期届满后，供电公司经通知后未向金融保理公司支付应收账款，电力公司应当按照约定向金融保理公司支付融资本金。金融保理公司主张电力

公司支付保理融资本金及按照LPR 利率标准计算资金占用损失的部分诉讼请求 应予支持。

金融保理公司主张电力公司返还保理融资款，实质是要求其以履行约定的 回购义务的方式行使追索权；在电力公司的追索权未实现前，金融保理公司并 不丧失对供电公司的付款请求权，金融保理公司对电力公司的追索权与对供电 公司的付款请求权之间形成补充关系。因此，金融保理公司 有权基于保理融资 相关协议的约定向电力公司追索保理融资款，也有权基 于其受让的应收账款债 权要求供电公司在电力公司尚欠保理融资款及利息 的范围内承担支付责任。

郭某某、韩某某自愿为电力公司的债务提供连带责任保证担保，依约 应对 电力公司的前述债务承担连带清偿责任。

重庆自由贸易试验区人民法院判决如下：

一、电力公司于本判决生效之日起十日内向金融保理公司支付融资本 金40 万元，并支付以融资本金40万元为基数，自2021年5月11日起至 款项付清之 日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市 场报价利率标准 计算的资金占用损失；

二、供电公司对电力公司不能清偿上述第一项确定的债务部分 在 762862.16元范围内承担补充清偿责任；

三、韩某某、郭某某对电力公司的上述第一项债务承担连带清偿责任；

四、驳回金融保理公司的其他诉讼请求。

供电公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院同意一 审法 院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第 一款第一 项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第七百六十六条赋予保理人以选择权，即既可 向应收账款债权人主张权利，也可向应收账款债务人行使债权，且这种选择权 并不以合同约定为前提。而《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法

典》有关担保制度的解释》(以下简称《民法典担保制度解释》)第六十六条第二款则从程序法角度规定保理人同时对应收账款债权人和债务人提起的诉可以合并。然而,现行法并未明确此种情形下,应收账款债权人与债务人之间各自承担何种责任,司法裁判立场也尚未统一。

一、有追索权保理的法律性质

在当事人未约定的情形下,应当基于民法典第七百六十六条的规定分析有追索权保理的性质。民法典第七百六十六条规定当事人未在保理合同中约定保理人的追索顺序和范围时,保理人有权选择追索的对象;同时基于《民法典担保制度解释》第六十六条第二款的规定,保理人一并起诉应收账款债权人和债务人时,其实质上还享有自由选择 and 确定追索顺序和责任顺位的权利。由此,民法典第七百六十六条是依照债权让与担保的原理来构造有追索权保理的典型权利义务关系模式。在规范属性上,该条应属于任意性规范或授权性规范,当事人可以在保理合同中作出变更或限制,从而使有追索权保理的法律性质发生转化。

二、应收账款债权人与债务人的责任关系

有追索权的保理中,应收账款债权人和债务人之间构成不真正连带债务。应收账款债权人和债务人不履行不真正连带债务时,二者之间为不真正连带责任。补充责任是不真正连带责任的一种特殊形式,只是两个请求权的关系变为顺位关系而不是选择关系。当保理合同约定了二者间的责任顺位关系时,保理人应当依照约定主张债权;而当合同未约定责任顺位时,保理人在其提起的合并之诉中亦有权选择确定具体的顺位关系。此时,保理人对应收账款债权人和债务人享有的请求权存在先后顺序,故应收账款债权人与债务人之间的责任关系通常属于补充责任关系。

三、保理人一并起诉应收账款债权人和债务人的程序构造

有追索权保理中,保理人一并起诉所依据的事实均是债权人未在保理融资期限届满后足额偿付保理融资款本息,给付目的均是实现保理人在保理合同项下的保理融资债权,保理人同时主张的返还或回购请求权、应收账款给付请求权可以并存,只不过一项请求权因目的达到而(部分)消灭时,另一项请求权

亦相应消灭，构成请求权自由竞合，法院可以实行诉的客观合并，将复数诉讼标的合并审理，认定保理人是否享有应收账款债权，审查追索权、应收账款给付请求权是否成立以及保理人能否以其受让的应收账款债权进行受偿。

编写人：重庆两江新区人民法院（重庆自由贸易
试验区人民法院） 肖明明 何佳杰

员工股票期权纠纷中“行权”的法律效果

——代某诉某控股公司等合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市高级人民法院(2023)京民终467号民事判决书

2. 案由：合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):代某

被告(上诉人):某控股公司

被告：某信息公司、某技术公司

【基本案情】

2007年11月，代某入职某网络公司，自2008年1月起签署劳动合同。2015年及2016年，代某与某控股公司(某网络公司的上级公司)分别签订两份《股票期权授予协议》，约定了股票期权授予条款与条件，代某通过网络方式接受协议。协议尾部载明“本人确认并同意接受期权授予方案”，记载期权授予对象为代某，并有某控股公司授权代表莫某的签字。期权授予协议约定，

行权方式为：可通过发送一份附行使通知，也可采用管理者决定的程序行使本期权。下列情况应视为已行使本期权：(i) 公司收到本协议附表规定的有效行使通知以及总行使价格和任何适用的预扣税款；并且(ii) 满足了授予协议的所有其他适用条款与条件。此外，合同还约定公司可根据自身酌情权，决定以电子方式交付根据计划授予的期权，或要求承授人同意以电子方式参与计划。承授人同意接收以电子形式交付的此类文件，并同意通过由公司或其他第三方(由公司指定)建立并维护的线上系统参与计划。

协议签订后，某控股公司向代某出具两份期权授予通知书，授予代某该控股公司的部分纽约证券交易所交易股票期权，数量分别为4000ADS、40000ADS，授予价格分别为6美元/股、5.44美元/股，期权固化周期均为4年，每年固化比例初定依次为20%、20%、30%、30%，最终固化比例按照文件有关条款调整。某控股公司的期权通过某信息公司开发运行的信息技术平台的方式进行发放并可在平台上行权。

2018年5月，代某从某网络公司离职。2018年5月17日，代某通过平台对五笔股票期权予以行权，数量分别为450股、1050股、3600股、3000股和4000股(各次期权授予价格不同)，行权价格均为5.52美元。行权后，代某账户余额显示为35404.84美元。后各方形成劳动争议进行了仲裁和诉讼，但是涉及期权的行权和价款的支付未在劳动争议中予以处理。

代某提起诉讼，主张某控股公司、某信息公司、某技术公司向其支付行权价款。某信息公司抗辩称，经行权交易后，上述款项已由其平台运营的境外公司汇至某技术公司账户。某控股公司抗辩称，某信息公司的平台仅作为数据处理平台为代某行权提供协助，能否最终行权并取得款项需要公司审核后委托境内机构来进行款项支付。

【案件焦点】

被授予股票期权激励的员工离职后，对符合行权条件的股票期权进行行权操作是否需要经过公司同意，公司是否可以撤销或者变更已经行权的股票期权价款的给付。

【法院裁判要旨】

北京金融法院经审理认为：股票期权是公司授予激励对象在未来可行权时以确定的价格和行权条件购买股票的权利。在期权行权条件尚不具备时，公司可以掌握期权能否行权，如果激励对象未能满足公司激励条件，公司可以根据期权激励文件的内容撤销或者变更相应的激励。但是期权一旦行权，相应的权利即应当确定，公司允许激励对象行权通常表明激励文件对应的行权条件已经具备。本案中，代某通过平台自主行权，选择行权时间和行权数量，应当在成交后享有期权行权收益。一旦行权，相应的收益应当属代某所有。如果某控股公司未能将期权行权收益支付给代某，应当承担继续支付的责任。经核算，代某行权的五笔股票期权，行权后的价格分别扣除税、佣金和代征费后，应当获得的收益累计为28669.43美元，故代某要求某控股公司支付上述期权行权价款的诉讼请求，符合法律规定，法院予以支持。

综上，北京金融法院判决：

一、某控股公司于判决生效之日起十日内向代某支付期权行权价款 28669.43美元；

二、驳回代某的其他诉讼请求。

某控股公司不服，提出上诉，北京市高级人民法院经审理判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，在民商法与劳动法交叉的领域中，因员工股票期权的授予及行权衍生的民事案件多发，涉及股票期权所得的性质认定、授权与行权主体之间法律关系的性质、期权授予协议的效力以及损失的认定等多方面的法律问题，给司法实践带来了新挑战。本案就涉及员工依据《股票期权授予协议》向公司主张实现股票期权利益的法律问题，争议焦点在于某控股公司是否应向代某支付期权行权价款及金额认定。

作为一种金融衍生工具，股票期权是指公司授予员工在未来的一段时间内，

以一个约定的行权价格购买一定数量本公司股票的选择权，持有这种权利的员工可以在规定的时间内自行决定是否及何时购买公司股票，购买股票的行权价格与股票价格之间的差额就成为员工行权产生的收入，从而形成一种对企业员工的激励机制。通常而言，股票期权激励会设置一定的固化比例和固化周期，部分还会设置有限售期，以在发挥激励作用的同时实现对员工离职等道德风险的制约，维系、巩固劳动关系。

很多公司是在章程中或者通过股权期权合同在本公司中实行该制度。因此，期权激励是一种公司自治行为，本质上是契约，对员工和企业均具有约束力。证监会制定的《上市公司股权激励管理办法》对实行股权激励的条件、激励对象、股票来源、股票期权的实施程序、信息披露以及监管者的监管职责等制度运行的基本要素作出了规定，但是该规章尚未达到法律的层级，且适用范围有限，对企业与员工之间民事法律关系未进行调整，实践中劳动关系产生的纠纷衍生的此类期权行权纠纷仍未有更加明确的规则。

本案的审理中，除各方对在期权授予过程中的形式、期权授予合同的效力以及代某的起诉是否超过诉讼时效等争议外，案件审理的重点在于代某在离职后对于已经授予的股票期权予以行权操作，是否需要经过公司同意，公司是否可以撤销或者变更已经行权的股票期权价款的给付？

作为公司激励机制的股票期权是一种特殊的权利，这种权利在不同阶段具有不同的特征。期权利益的最终实现需要经过期权授予、期权行权、出售股票变现等一系列过程，其中有授予与否的决定权限，是否符合条件可以行权的判断权限以及是否选择行权和何时以何种方式行权的选择权限等，都决定着期权利益的实现和收益、损失的大小，具有较强的不确定性。笔者认为，在授予期权前，即使公司在劳动合同等相关文件中承诺可在一定条件下获得期权激励，但是未就期权的授予条件、具体数量、行权方式等进行明确，不存在股票期权权利；股票期权授予协议签订并明确授予期权的数量等要素后，无论是未获准行权的时间段内还是已获准行权的时间段内，股票期权都已经客观存在，已经具备了法律上期待权的特征，该权利在一定程度上受到法律的保护，权利人可

以请求排除妨害或者赔偿损失，但是在未行权前，因客观原因(如期权尚未固化、期权的持股平台未能成立、公司尚未上市)或者公司与员工之间因劳动关系发生争议等事由，公司决定撤销期权授予(在合同约定范围内)的，应当审查撤销或者变更、限制行权是否符合期权授予合同的具体约定、是否具有合理事由，确定期待权是否具有保护的价值；行权则是期权激励中最为重要的环节，是股票期权性质变动的核心节点，员工对于符合行权条件的期权主张行权，是审慎行使选择权的体现，一旦行权，期权将由权利转化为对应数量的标的证券或者确定的差额价款，期待权变为现实权利，受到法律的保护。

因此，在期权行权条件尚不具备时，公司可以决定期权能否行权，如果激励对象未能满足公司激励条件，公司可以根据期权激励文件的内容撤销或者变更相应的激励。公司允许激励对象行权通常表明激励文件对应的行权条件已经具备。期权一旦行权，相应的权利即确定受到法律的保护，公司不能任意变更或者撤销。本案中，代某通过平台自主行权已经平台确认，相应期权已经转化为账户余额，理应在成交后享有期权行权收益，发行人应当按照约定的现金结算方式向其支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额。如果某控股公司未能将期权行权收益支付给代某，应当承担继续支付的法律责任。

股票期权是继年终奖、绩效奖金等措施之后，新出现的一种股权激励措施，股权激励对员工迸发的持续激情是工资、提成和奖金等短期激励工具所无法比拟的。鉴于此，股权激励计划已受到越来越多公司的青睐。本案的处理明确了员工对实现股票期权的维权标准和现实路径，有效保护了劳动者的合法权益，有力地促进了股票期权机制良性运行，取得了良好的法律效果和社会效果。

编写人：北京金融法院 李楠 方天皓

ISBN 978-7-5216-5043-3



图书在版编目(CIP) 数据

中国法院2025年度案例.金融纠纷/国家法官学院,
最高人民法院司法案例研究院编.--北京: 中国法治出
版社, 2025.4.-- ISBN 978-7-5216-5043-3
I.D920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025UQ2862号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 李若瑶

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例.金融纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLIJINRONG JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年4月第1版

印张/21.75 字数/263千

2025年4月第1次印

刷

中国法治出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-5043-3

定价: 79.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码100053

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010-63141612

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141833 印务部电话：010-63141606